

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2936 -
2937/2538

นางพร เบญจวรรณ
นายกอนหรือกร ใจกว้าง กับพวก ฯลฯ
นายสุรศักดิ์ สรรพสาร ทนายจำเลยทั้ง
สอง

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ จำเลยทั้งสองต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้น ศาลทั้งหมด จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาที่ว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ตามกฎหมาย ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย หรือไม่ มิใช่เป็นฎีกาในเนื้อหา ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี เพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยข้อแพ้งในคดีแต่ประการใด ฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 110) คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้น พิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรก ซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนหลัง ว่า โจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรก ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอน บ้านและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมทั้งบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 8203,8204 ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัศ(อำเภอพนัสนิคม)จังหวัดชลบุรี ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบ

ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว คินให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย และห้ามมิให้เข้ามา
เกี่ยวข้อง กับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชดใช้ค่า
เสียหายให้แก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (31 กรกฎาคม
2534) จนกว่าจำเลยทั้งสอง จะรื้อถอนบ้านและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมทั้งบริวาร
ออกไปจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ให้ยกฟ้องของจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลัง ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 102) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีของจำเลยทั้งสองไม่
ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย
ทั้งสอง โดยเห็นว่าต้องห้ามเป็นการไม่ชอบนั้น เป็นฎีกาในข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ให้รับฎีกาของ
จำเลยทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีของจำเลยทั้งสองไม่
ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย
ทั้งสอง โดยเห็นว่าต้องห้ามเป็นการไม่ชอบนั้น เป็นฎีกาในข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ให้รับฎีกาของ
จำเลยทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ